

CONVENIO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021 (EN ADELANTE, “CONVENIO MODIFICATORIO”), QUE CELEBRAN TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA POR TERESA GUTIÉRREZ SMITH (EN ADELANTE, “RAPPI”), Y RAFAEL EDUARDO CONTRERAS PÉREZ POR SU PROPIO DERECHO (EN ADELANTE, “ALIADO” Y CONJUNTAMENTE CON RAPPI LAS “PARTES”), DE CONFORMIDAD CON EL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. - Rappi y el Aliado celebraron un Acuerdo de Cooperación el día **21 de junio de 2021** (en adelante, “Acuerdo de Cooperación”), mismo que se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales, el cual cuenta con el siguiente objeto: *“Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma digital de Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.”*

Dicho lo anterior, las Partes previo acuerdo, se someten a las siguientes.

DECLARACIONES

- I. Cada una de las Partes declara que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para obligar a su representada en los términos del presente Convenio Modificatorio, y, que dichas facultades no le han sido revocadas o modificadas de ninguna manera.
- II. Las Partes declaran conjuntamente que la información y las declaraciones contenidas en el Acuerdo de Cooperación y en el presente Convenio Modificatorio son ciertas y correctas.

En aras de mantener la correcta ejecución del Acuerdo de Cooperación, las Partes de común acuerdo han decidido suscribir el presente Convenio Modificatorio al Acuerdo de Cooperación, el cual se registrará por las siguientes Cláusulas.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Definiciones. - Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificatorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo de Cooperación. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo de Cooperación, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto. El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar ciertas Cláusulas del Acuerdo de Cooperación vigente entre las Partes.

CLÁUSULA TERCERA. Adición. Las Partes convienen en adicionar las Cláusulas referidas a continuación, para quedar redactados en los términos que se muestran a continuación:

1. Las Partes de común acuerdo adicionan la Cláusula denominada “**Modalidad de Entrega Pickup**” al Acuerdo de Cooperación, la cual registrará y quedará redacta de la siguiente manera, surtiendo sus efectos a partir de firma del presente Convenio Modificatorio:

“Modalidad de entrega Pick-Up. En el caso en el que Pick-Up se encuentre habilitado, el Aliado declara y acepta lo siguiente: **(i)** Rappi cobrará, por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi el 16% (dieciséis por ciento) más IVA del valor de las órdenes tramitadas bajo la modalidad Pick-Up; **(ii)** Rappi cubrirá el 35% (treinta y cinco por ciento) del valor total de las órdenes canceladas, cuya cancelación no sea culpa exclusiva del Aliado. Se aclara que dentro de dicho porcentaje no se tendrá en cuenta el valor de los Productos que no requieren preparación; **(iii)** El Aliado asumirá las compensaciones otorgadas a los Usuarios/Consumidores en aquellas órdenes donde el Aliado haya entregado: a) un Producto equivocado; b) una orden incompleta; c) un Producto en mal estado. El descuento de dichas compensaciones se realizará sobre el valor a reembolsar semanalmente al Aliado, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo de Cooperación; **(iv)** El Aliado asumirá el valor total de las compensaciones otorgadas a los Usuarios/Consumidores por órdenes reportadas como no entregadas por el Usuario/Consumidor y cuya entrega no pueda ser comprobada por el Aliado. El descuento de dichas compensaciones se realizará sobre el valor a reembolsar semanalmente al Aliado, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo de Cooperación; **(v)** En aquellas órdenes en donde el Usuario/Consumidor seleccione efectivo o tarjeta débito como método de pago, el Aliado será el único responsable de cobrar el valor de la orden al Usuario/Consumidor al entregar los Productos en el Establecimiento de Comercio. El Aliado no podrá cobrar al Usuario/Consumidor un valor diferente al establecido en la Plataforma Rappi; **(vi)** El Aliado será el único responsable de verificar que los Productos sean entregados al Usuario/Consumidor correcto; **(vii)** Rappi podrá desactivar Pick-Up en cualquier momento de manera unilateral, previa notificación al Aliado.”

2. Las Partes de común acuerdo adicionan la Cláusula denominada “**Condiciones Especiales**” al Acuerdo de Cooperación, la cual regirá y quedará redacta de la siguiente manera, surtiendo sus efectos a partir de firma del presente Convenio Modificatorio:

Condiciones especiales. En adición al presente Acuerdo de Cooperación, al Aliado Comercial le aplicarán las condiciones especiales de los “Aliados Comerciales Premium”, de conformidad con lo establecido en el siguiente enlace: https://legalaliados.rappi.com/?page_id=6 o el enlace que Rappi informe al Aliado Comercial para tal efecto.

Se aclara que en el caso en el que dichas condiciones especiales sean modificadas, Rappi notificará al Aliado Comercial con una anticipación mínima de 8 (ocho) días hábiles.

CLÁUSULA CUARTA. Prevalencia. Las Partes acuerdan que, en caso de cualquier diferencia o contradicción entre las disposiciones contenidas en el presente Convenio Modificatorio y el Acuerdo de Cooperación, las disposiciones del presente Convenio Modificatorio prevalecerán sobre aquellas.

CLÁUSULA QUINTA. - Términos No Modificados. Excepto por las modificaciones y adiciones (expresas o implícitas) establecidas en el presente Convenio Modificatorio, todas las cláusulas, derechos, obligaciones, convenios, declaraciones, garantías y demás disposiciones del Acuerdo de Cooperación que no hayan sido modificadas o adicionadas por los términos de este Convenio Modificatorio, continuarán en pleno vigor y fuerza en los términos originalmente pactados en el Acuerdo de Cooperación.

CLÁUSULA SEXTA. - Disposiciones Aplicables y Acuerdo Total. Sin perjuicio de, y en adición a lo antes establecido en este Convenio Modificatorio, Rappi y el Aliado reconocen y están de acuerdo en que todas y cada una de las declaraciones, garantías, disposiciones, términos y condiciones del y bajo el Acuerdo de Cooperación se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. De igual manera, las Partes acuerda que este que este Convenio Modificatorio constituye el pacto y entendimiento total de las Partes con respecto al asunto materia del presente Convenio Modificatorio y del Acuerdo de Cooperación, y anula todo



previo convenio discusión y entendimiento entre las Partes con respecto al asunto objeto del presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - Ausencia de Vicios. Las Partes manifiestan que su voluntad ha sido libremente expresada y que su consentimiento no se encuentra viciado por dolo, violencia, error, mala fe o por cualquier otro vicio de la voluntad.

En fe de lo expuesto se firma de forma digital conforme al artículo 89 del Código de Comercio para todos los efectos a los que haya lugar el día **21 de abril de 2023**.

Rappi

Firma:

Nombre: TERESA
GUTIÉRREZ SMITH

El ALIADO

Firma:

Nombre: RAFAEL EDUARDO
CONTRERAS PÉREZ



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACION DE FIRMA ELECTRONICA

NÚMERO IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO

6442e5cb7b1b20bb756172cc

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - Convenio Modificatorio - Rappi & Tezcalli Cocina Mexicana - RAFAEL EDUARDO CONTRERAS PEREZ - 21.04.2023 .pdf

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica Fiable

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Razón Social: Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.

Representante Legal: TERESA GUTIERREZ SMITH

Correo Electrónico: teresa.gutierrez@rappi.com

Hash: D1qMQtUV7ggBy2AaJZ17Hc/Sb71CeNGV1UlfJlo2KEA=

Dirección IP: 189.203.150.232

Firmado el: 02/may/2023 10:13:06 GMT-5(2023-05-02T15:13:06.851Z)

Nombre: Rafael Eduardo

Apellidos: Contreras Pérez

Correo Electrónico: rafaed021@gmail.com

Hash: VRYKsA2b125Tr+1gBamAH3LI11SQzqX247UoTlgrA7o=

Dirección IP: 187.190.223.95

Visualización del Mensaje de datos: 22/abr/2023 21:09:13 GMT-5(2023-04-23T02:09:13.651Z)

Firmado el: 26/abr/2023 00:05:28 GMT-5(2023-04-26T05:05:28.559Z)

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

02/may/2023 10:13:06 GMT-5(2023-05-02T15:13:06.943Z)

URL de la Auditoría

<https://enterprise.app.trato.io/r/EjZSnH8U1Z2NdYYPB-OoP>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.